



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/941/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי**

נציגות הבית המשותף ברחוב ענתות 4, תל אביב

התובעת:

**באמצעות ב"כ: עו"ד טל ויצמן
שד' המעפילים 33, תל אביב - יפו
טל': 03-6053555 פקס: 03-5590903-1533**

נגד

- 1. אבן חן עמיקם**
- 2. אבן חן טובה - נמחקה (החלטה מיום 10.5.2021)**
**באמצעות ב"כ: עו"ד אריה סוכובסקי
יבנה 15, תל אביב
טל': 035663222 פקס: 035604914**

הנתבע:

פסק דין

- 1. תביעה כספית שהגישה נציגות בית משותף נגד בעלים של דירה בבית המשותף לחייבו בתשלום סך של 90,077 ש"ח, חלקו בהוצאות שיפוץ הרכוש המשותף בבית המשותף.**
- 2. בהתאם להסכמה דיונית שבאה בין הצדדים, המחלוקת הדרושה הכרעה היא בשאלה האם עבודות השיפוץ שבוצעו בבית המשותף הן מסוג העבודות הדרושות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף בבית המשותף, כקבוע בהוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין").**
- 3. התביעה עברה לבירורי עם חילופי גברי בלשכת המפקחת על רישום מקרקעין בתל אביב יפו.**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/941/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

העובדות הצריכות לעניין

4. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב ענתות 4 בתל אביב יפו, הרישום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 235 בגוש 6615 (להלן - "הבית המשותף").
5. הבית המשותף נבנה בשלהי שנות ה-80 של המאה הקודמת ואוכלס בשנת 1990. הבית המשותף מורכב ממבנה אחד בן 5 קומות וכולל 4 דירות. על הבית המשותף חל תקנון מוסכם שנרשם ביום 28.2.1993 (להלן - "התקנון המוסכם").
6. התובעת היא נציגות הבית המשותף (להלן - "התובעת").
7. הנתבע 1, עמיקם אבן חן (להלן - "הנתבע 1"), הוא בעלים של דירה תלת מפלסית המצויה בקומת המרתף, בקומת הקרקע ובקומה הראשונה בבית המשותף, הרישומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 1. הנתבעת 2, טובה אבן חן (להלן - "הנתבעת 2"), היא בת זוגו של הנתבע 1 המתגוררת עמו בדירה בבית המשותף.
8. ביום 13.9.2016 וביום 12.8.2018 קיבלה האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף החלטות לעניין ביצוע שיפוץ מקיף ברכוש המשותף בבית המשותף, לרבות רכיבי השיפוץ והגורם המבצע, לנוכח מצבו הפיסי הירוד של הבית המשותף.
9. ביום 14.8.2017 התקשרה התובעת עם חברת מ.א. אילנות שיפוצי חזיתות בע"מ בהסכם לביצוע עבודות השיפוץ, בסכום כולל של 290,054 ש"ח.
10. ביום 16.8.2017 ניתן היתר של מינהל ההנדסה בעיריית תל אביב יפו (רישיון שיפוץ שמספרו 4327) לשיפוץ הבית המשותף. לכתחילה, חברת עזרה וביצוע, זרוע ביצועית של עיריית תל אביב יפו בתחום הבינוי הציבורי, לרבות שיפוצי חזיתות של מבנים בתל אביב יפו, ליוותה ביצוע עבודות השיפוץ בבית המשותף. תוקף רישיון השיפוץ הוארך מעת לעת, לרבות לנוכח התנגדות הנתבעים ותביעות שהגישו לבית משפט השלום בתל אביב יפו בעניין שיפוץ הבית המשותף (ת"א 17578-10-17 ות"א 48263-06-18).
11. עבודות השיפוץ הושלמו בחודש ספטמבר 2019.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/941/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

12. כנטען בכתב התביעה, בהתאם לסעיף 3(א) לתקנון המוסכם, חלקם של בעלי הדירות בבית המשותף בהוצאות השיפוף, הנמנות עם הוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, יחושב לפי יחס שטח רצפת הדירה לשטח הרצפה של כל הדירות בבית המשותף, ללא הצמדות, כקבוע בהוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין. חרף דרישת התובעת מהנתבעים לשלם חלקם בהוצאות השיפוף, מיאנו הנתבעים לעשות כן.

13. בכתב ההגנה עתרו הנתבעים לדחיית התביעה. לדידם, בבסיסה "התעללות מתמשכת בנתבעים, שאילולא הבלגתם, קרוב לוודאי שהיינו במציאות של שפיכת דם". כנטען, המדובר במסכת ארוכת שנים של סכסוך שכנים ממועד אכלוס הבית המשותף, לרבות הליכים משפטיים שהתנהלו בין הצדדים במרוצת השנים ובכללם לפני המפקח על רישום מקרקעין. בתוך כך, בשנת 2012 נכפה על הנתבע 1 לחתום על הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין, לפיו לא יבצע הנתבע עבודות להחזקת הרכוש המשותף בבית המשותף. לאחריו, שבו והתגלעו בין הנתבע 1 לבין בעלי הדירות בבית המשותף מחלוקות הקשורות בהחזקת הרכוש המשותף ובניהולו. לגופה של התביעה, טענו הנתבעים כי לא התקבלה החלטה כדין של האסיפה הכללית לשיפוף הרכוש המשותף בבית המשותף וממילא להתקשרות עם החברה הקבלנית. מכל מקום, לא נדרש ביצוע עבודות השיפוף בהיקף מושא הסכם ההתקשרות עם הקבלן, אשר מרביתן בגדר "שדרוגים מיותרים", ואין לחייב הנתבעים בהוצאות עבור החזקת הרכוש הפרטי בבית המשותף. בכלל זאת, שינוי גוון מעטפת הבית המשותף, תיקון מעקות הגג וגג הבית המשותף, הרס משטחי הטרצו בכניסה לבית המשותף ובירידה לקומת המרתף והחלפת גדר הבית המשותף. עוד כנטען, עבודות השיפוף גרמו לנזקים כבדים לנתבעים, לדירתם ולרכוש המשותף בבית המשותף, בעטיים הגישו הנתבעים תביעה לבית משפט השלום בתל אביב יפו (ת"א 18-06-48263), עת ברקע הדברים תביעה קודמת בזמן שהגישו לבית משפט השלום בתל אביב יפו לביטול הסכם ההתקשרות לביצוע עבודות השיפוף בבית המשותף בהעדר חוקיות ביצוע עבודות אלה (ת"א 17-10-17578).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/941/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

14. ביום 26.10.2020 וביום 23.12.2020 התקיימו ישיבות קדם משפט לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין אביטל שרייבר, לאחריהן נקבעו מועדים להבאת ראיות ולשמיעתן.
15. התביעה עברה לטיפול עם חילופי גברי כלשכת המפקחת על רישום מקרקעין בתל אביב יפו.
16. התובעת הגישה תצהיר עדות ראשית של בועז אביעד, חבר נציגות הבית המשותף, ותצהיר עדות ראשית של אמיר כוכבא, מהנדס הבניין אשר מונה על ידי חברת עזרה וביצרון ללוות ולפקח על ביצוע עבודות השיפוץ בבית המשותף.
17. הנתבעים הגישו תצהיר עדות ראשית של הנתבע 1, חוות דעת מומחה, מהנדס הבניין ב' סדצקי מיום 6.9.2017, חוות דעת מומחה, מהנדס הבניין נחשון הורביץ מיום 30.5.2020, וכן חוות דעת מומחה, האגרונום גיל רוזנברג מיום 30.5.2020 לעניין נזק שנגרם לאדניות ולצמחיה בחזית הבית המשותף בעקבות ביצוע עבודות השיפוץ בבית המשותף.
18. ביום 10.5.2021 התקיים לפניי דיון, במעמדו ניתן תוקף של החלטה להסכמה דיונית שבאה בין הצדדים, כדלקמן: הנתבעת 2 תימחק מכתב התביעה; המחלוקת הדרושה הכרעה היא בשאלה האם עבודות השיפוץ שבוצעו בבית המשותף הן מסוג העבודות הדרושות להחזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, כקבוע בהוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין; ההכרעה בשאלה זו תהא על סמך מלוא המסמכים הקיימים בתיק המפקחת על רישום מקרקעין, לאחר הגשת סיכומים בכתב.
19. הצדדים הגישו כתבי הסיכומים. אביא להלן עיקרי טענותיהם.

עיקרי טענות הצדדים

20. לטענת התובעת, דין התביעה להתקבל ויש להורות חיוב הנתבע 1 בתשלום מלוא סכום התביעה, בהתאם להחלטות האסיפה הכללית שאישרה כתב הכמויות. כנטען,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/941/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

השיפוף שבוצע בבית המשותף הוא "סטנדרטי לחלוטין", בהיקף נמוך משמעותית מהיקף שיפוף המקובל בבתים משותפים, תוך התמקדות ברכיבים אשר היה צורך ממשי בהחלפתם. עבודות השיפוף בוצעו בליווי ובסיוע חברת עזרה וביצרון, בהתאם להנחיות עיריית תל אביב יפו ובפיקוח המהנדס כוכבא. אין חולק, אף לשיטת הנתבע 1, כי נדרש לבצע עבודות שיפוף ברכוש המשותף בבית המשותף, למצער בעלות של 150,000 ש"ח. חרף זאת, ביכר הנתבע 1 שלא לשלם חלקו בהוצאות השיפוף, אף לא בהתייחס לרכיבים שאינם שנויים במחלוקת. כנתמך בתצהיר המהנדס כוכבא, מלוא העבודות היו הכרחיות להחזקה תקינה של הבית המשותף, בשם לב כי הבית המשותף לא שופץ במשך 31 שנים. עיון בכתב הכמויות, אשר נערך על ידי המהנדס כוכבא, מלמד כי מלוא רכיבי השיפוף הם רכיבים סטנדרטיים אשר ביצועם נדרש בחלוף עשרות שנים ממועד בניית הבית המשותף. התובעת בחרה ההצעה הזולה ביותר מבין 8 הצעות מחיר שקיבלה לביצוע עבודות שיפוף הבית המשותף. מכל מקום, הנתבע אינו חולק על רכיבי השיפוף הנדרשים, אלא אך על אופן ביצועם.

21. לטענת הנתבע 1, דין התביעה להידחות. כנטען, עלות ביצוע עבודות השיפוף הסתכם בסך של 220,668 ש"ח, חלף הנטען בכתב התביעה, כנתמך בחוות דעת המהנדס כוכבא. בהלימה, חלקו של הנתבע 1 בהוצאות אלה, עומד על סך של 68,407 ש"ח, השנוי כשלעצמו במחלוקת, משמשקף רכיבי שיפוף שאינם בגדר החזקה תקינה של הרכוש המשותף בבית המשותף. עוד כנטען, בסיום הליך השיפוף "היקר והמייגע", נראה הבית המשותף גרוע מכפי שהיה טרם השיפוף. מלבד הנזקים הכבדים שהעבודות גרמו לנתבע ולדירתו, נגרמו נזקים כבדים לרכוש המשותף, פרי התנהלות חסרת תום הלב של התובעת. עוד כנטען, התובעת כשלה בהוכחת טענותיה, משהמהנדס כוכבא הוא בעל עניין מובהק, בשלו חוות הדעת פסולה מעיקרה. מנגד, הובא תצהיר הנתבע 1, הבקיא היטב בכל תחומי הבית המשותף, למן תוכניות הבניה דרך בניית הבית המשותף וביצוע כל הדרוש בעצמו- הוא במרוצת כל השנים לתחזוקת הרכוש המשותף בבית המשותף עד לשנת 2012, וכן חוות דעת מומחים תימוכין לטענות הנתבע 1 באשר לעבודות שיפוף שאינן



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/941/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

נדרשות לתחזוקת הבית המשותף. בכללן, עבודות מיותרות, פרטיות, המגדילות
שלא לצורך הוצאות שיפוץ הבית המשותף. עקב הזנחה חמורה בתחזוקת הבית
המשותף, התנפח והתפוצץ טיח בעמודי הבנין בקומת החניה המפולשת, וכן הוסרו
שורת לבנים משתלכות בשביל הכניסה לכלי רכב הבית המשותף.

22. אפנה, אפוא, לדיון ולהכרעה בתביעה.

דיון והכרעה

23. אקדים אחרית לראשית ואבהיר כי לאחר ששקלתי טענות הצדדים, באתי לכלל
מסקנה כי דין התביעה להתקבל. אביא להלן טעמי למסקנה זו. תחילה, המסגרת
הנורמטיבית החלה על הסכסוך מושא התביעה דנן - חיוב בעלים של דירה בבית
משותף בתשלום חלקו בהוצאות הדרושות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף
בבית המשותף.

החובה החלה על בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות החזקת הרכוש המשותף

24. הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין מסדירה החובה החלה על כל בעל דירה בבית
משותף לשלם חלקו בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש
המשותף בבית המשותף, בקבעה לאמור:

”בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו
התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת
השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי
הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של
כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון
שיעור השתתפות אחר. לענין זה, 'החזקה תקינה' -
שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת
גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן
בהסכמת בעלי הדירות.”

25. בהתאם להוראת דין זו, חייב כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות
מסוג אלה הדרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף בבית המשותף



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/941/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ולהבטחת שירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג. אשר לשיעור הוצאות אלה, יישא בעל דירה בבית המשותף בחלקו היחסי הנגזר מיחס שטח רצפת הדירה לשטח הרצפה של כל הדירות בבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון מוסכם החל על הבית המשותף שיעור השתתפות אחר.

26. החובה הקבועה בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין קמה מכוח הזכות הקניינית של כל בעל דירה בחלק בלתי מסוים ברכוש המשותף בבית המשותף. בצדה של זכות קניינית זו ברכוש המשותף - אמור מולה - החובה לשאת במלוא ההוצאות הדרושות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף בבית המשותף ולניהולו.

27. כפי שנשנה בהלכה הפסוקה, בהתקיים התנאים הקבועים בהוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, קמה חובה מוחלטת, עצמאית ונפרדת, בת אכיפה, שאינה נתונה לשיקול דעתו של בעל הדירה, המוטלת על כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות ההחזקה. תכליתה, להבטיח שלא תיפגע הקופה המשותפת, ובתוך כך בעלי הדירות האחרים בבית המשותף המשלמים חלקם בהוצאות שנועדו להבטיח החזקתו התקינה של הרכוש המשותף בבית המשותף וניהולו (ראו גם: רע"א 294/87 שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2 ירושלים, פורסם ב"נבו" (28.10.1987); ע"א (מחוזי ב"ש) 1133/03 קבלו נ' נציגות הבית המשותף סלבי זכריה, פורסם ב"נבו" (17.5.2004); עש"א (מחוזי י-ם) 57539-06-14 וינוגרד נ' נציגות הבית המשותף ברחוב עוזיאל 89 ירושלים, פורסם ב"נבו" (16.11.2014); עש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 נתנאל רבין נ' נציגות הבית ברחוב רמז 35 תל אביב, פורסם ב"נבו" (15.04.2019) (להלן - עניין רבין); עש"א (מחוזי ת"א) 60770-06-20 קירשנבאום נ' אביב ניהול ואחזקת מבנים (א.נ.מ) בע"מ, פורסם ב"נבו" (17.1.2021)).

28. עוד כפי שנקבע בהלכה הפסוקה, אין באי קיום חובה המוטלת על נציגות הבית המשותף במתן שירותים הנוגעים להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, כדי לפטור בעל דירה מהחובה המוטלת עליו לשלם חלקו בהוצאות ההחזקה. "לשתי החובות קיום עצמאי, שתיהן בנות אכיפה. אם בעל דירה חדל מתשלום, אין הנציגות קונה לעצמה זכות חדלה לגבי נתינת השירות, ולהיפך" ע"א



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/941/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(מחוזי ת"א) 204/79 וייזר נ' נציגות הבית המשותף מרחוב חן 14 פתח תקוה, "פורסם בנבו" (1979); עניין רבין). בתוך כך, נקבע בהלכה הפסוקה כי בעל דירה אף אינו רשאי לקזז חיובים כספיים, אשר לשיטתו הוא זכאי להיפרע מנציגות הבית המשותף, מחלקו בהוצאות החזקת הרכוש המשותף וניהולו (ראו גם: ע"א (מחוזי מרכז-לוד) 67371-11-22 דין נ' א.מ.י.כ מתחם עסקים הוד השרון בע"מ, פורסם ב"נבו" (21.2.2023); ע"א (מחוזי מרכז-לוד) 28025-12-23 יובל דמול ושות' נ' מיקדן אם 1 (2002) בע"מ, פורסם ב"נבו" (30.6.2024)).

העבודות הנכללות בהחזקת הרכוש המשותף

29. הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין מורנו כי כל בעל דירה בבית משותף חייב לשלם חלקו בהוצאות מסוג אלה הדרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף בבית המשותף. החזקה תקינה הוגדרה כ"שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות".

30. בהתאם להלכה הפסוקה, השאלה האם הוצאות נמנות עם הוצאות החזקה תקינה של הרכוש המשותף בבית המשותף, אם לאו, תיבחן לפי תנאי הזמן והמקום הרלוונטים לבית המשותף, עת אין בהיגד 'החזקה תקינה' כדי לקבע מצבו הפיסי המקורי של הבית המשותף. בגדרי עבודות אלה תיכללנה עבודות הדרושות לשמירת המצב הקיים כפי שהיה בגמר הבניה, כדוגמת תיקון ליקויים וכשלים במתקני הרכוש המשותף, סיווד וצביעה של חדר מדרגות, גינון וגיזום, תאורה, החזקת מעלית וניקיון. זאת, לצד עבודות שנועדו לשמור על הרכוש המשותף במצב טוב, תקין, תוך שמירה על ערכו הכלכלי של הבית המשותף, בהינתן התקדמות הטכנולוגיה ושיפור החומרים והאביזרים הנמנים עם רכוש משותף בבית משותף, כדוגמת החלפת דלת כניסה, החלפת גדרות, התקנת מחסום כניסה לשטח חניה, התקנת תיבות דואר חדשות והתקנת מערכת אינטרקום (ראו גם: ע"א (מחוזי י-ם) 4329/03 וינברגר נ' נציגות הבית המשותף ברחוב אוסישקין 21 ירושלים, פורסם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/941/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ב"נבו" (23.3.2004); ע"א (מחוזי ת"א) 2329/03 פלקון נ' נציגות הבית המשותף ברחוב סוקולוב 10 הרצליה, פורסם ב"נבו" (1.4.2004); עש"א (מחוזי ת"א) 35916-07021 לידסקי נ' נציגות הבית המשותף מרחוב וילסון 4 תל אביב, פורסם ב"נבו" (6.2.2022) (להלן - עניין לידסקי); תיק (מפקח י-ם) 1/221/2010 ויסמן נ' אביב, פורסם ב"נבו" (2.3.2011); תיק (מפקח פ"ת) 6/237/2019 גורוחוד נ' נציגות הבית המשותף ברחוב נחשון 11 כפר סבא, פורסם ב"נבו" (31.12.2020); תיק (מפקח פ"ת) 6/652/2021 נציגות הבית המשותף ברחוב גדרה 4 פתח תקווה נ' אזולאי, פורסם ב"נבו" (30.1.2024).

31. האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף, האמונה על קביעת הכללים על פיהם ינוהל הבית המשותף, היא הגורם המוסמך לאשר התקציב השנתי הדרוש להחזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, לרבות קבלת כל החלטה בנוגע להחזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף שאינה בגדרי התקציב השנתי המאושר. אבהיר האמור להלן.

מועד קיום החובה לתשלום חלקו של בעל דירה בהוצאות החזקת הרכוש המשותף

32. מועד קיום החובה הקבועה בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין, המוטלת על בעל דירה לשלם חלקו בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, הוא כפי דרישה של נציגות הבית המשותף או של מתחזק הבית המשותף ככל שמונה בהתאם להוראת סעיף 71(ב) לחוק המקרקעין, האמונים על החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף. בתוך כך, על גביית התשלומים הנדרשים מבעלי הדירות בבית המשותף עבור הוצאות החזקה, כפי שנקבעו ואושרו על ידי האסיפה הכללית.

33. גדרי סמכות נציגות הבית המשותף ומתחזק הבית המשותף באשר לביצוע העבודות הדרושות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף ולניהולו ולגביית ההוצאות הכרוכות בכך, נגזרות מהחלטות האסיפה הכללית בעניין זה והתקציב המאושר על ידה, הן



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/941/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

במסגרת כינוס האסיפה הכללית השנתית, הן במסגרת כינוס האסיפה הכללית כפי סמכות נציגות הבית המשותף לעשות כן, בכל עת.

34. כפי ששניתי בפסקי דין קודמים, ניהול בית משותף הופקד בידי האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף ונציגות הבית המשותף. האסיפה הכללית אחראית לקבוע הכללים על פיהם ינהל הבית המשותף, כפי שמורנו הוראת סעיף 5(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, לאמור: "בעלי הדירות יקיימו אחת לשנה אסיפה כללית לשם קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בכך, מינוי נציגות, אישור החשבונות והסדר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף". נציגות הבית המשותף אחראית ליישום כללים אלה, בבחינת הזרוע המבצעת של החלטות האסיפה הכללית, כפי שמורנו הוראת סעיף 65 לחוק המקרקעין, לפיה "לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול עניני הבית המשותף", והוראת סעיף 69 לחוק, לפיה "הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן בשם כל בעלי הדירות". אשר לנציגות הבית המשותף, ככל שלא מונה מתחזק לבית המשותף כקבוע בסעיף 71(ב) לחוק המקרקעין, לפיו "בעלי הדירות רשאים לקבוע, בתקנון או בהחלטה שהתקבלה ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, כי הניהול וההחזקה התקינה של הרכוש המשותף, כולם או רובם, יתבצעו על ידי מי שבעלי הדירות יתקשרו עמו למטרה כאמור".

35. בהתייחס להוצאות החזקה שוטפות, גביית חלקם של בעלי הדירות בבית המשותף בהוצאות אלה מתבצעת על פי רוב בתחילת שנה קלנדרית לשנה כולה. בהתייחס להוצאות החזקה מיוחדות שאינן נמנות עם התקציב השנתי המאושר על ידי האסיפה הכללית, בכלל זאת, הוצאות שיפוץ הרכוש המשותף, מתבצעת הגבייה בהתאם להחלטת האסיפה הכללית. בהתאמה, חייב כל בעל דירה להיענות לדרישת התשלום ולשלם חלקו בהוצאות אלה באופן מלא, כסדרו ובמועד (ראו גם: תיק



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/941/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(מפקח ת"א) 5/140/2020 נציגות הבית המשותף ברחוב המעגל 23 רמת גן נ' דורף,
פורסם ב"נבו" (25.11.2021).

'זכות וטו' של בעל דירה בבית משותף ביחס להחלטות האסיפה הכללית

36. בהתאם להוראת סעיף 12(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, החלטת האסיפה הכללית תתקבל ברוב דעות המשתתפים באסיפה, כפי מניינה החוקי כקבוע בסעיף 8 לתקנון המצוי.

37. הוראת סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, מורנו ס'ג להחלטת האסיפה הכללית - זכות וטו ("קול חוסם") העומדת לכל בעל דירה בבית משותף כל אימת שמדובר בהחלטה המטילה על בעל הדירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין ובתקנון המצוי או בהחלטה המשנה זכויותיו של בעל הדירה. כך לשון הוראת סעיף 12(ב) לתקנון המצוי, לאמור: "החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה". זאת, בהלימה להוראת סעיף 62(א) לחוק המקרקעין, המורנו כי חרף הזכות העומדת לבעלי דירות בבית משותף לערוך תקנון ולשנות הוראותיו ברוב הקבוע בהוראת דין זו, אין להטיל על בעלי דירות תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק המקרקעין, אלא בהסכמתם.

38. מימוש זכות הוטו של בעל דירה בבית משותף - המתנגד להחלטה אשר לדידו מטילה עליו חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק המקרקעין, ואינו נענה על ידי המוסדות שהופקדו על ניהול הבית המשותף - יהא באמצעות הגשת תובענה מתאימה למפקח על רישום מקרקעין. זאת, משבעל דירה בבית משותף אינו רשאי לעשות דין עצמי ולא לשלם חלקו בהוצאות החזקה, אלא אם ניתן בידו צו שיפוטי הפוטר אותו מתשלום חלקו בהוצאות אלה. על בעל דירה להגיש התובענה למפקח על רישום מקרקעין קודם להוצאה לפועל של החלטת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/941/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

האסיפה הכללית, בכלל זאת, קודם להתקשרות עם בעל מקצוע לביצוע עבודות החזקת הרכוש המשותף, לתשלום עבור ביצוע העבודות, וממילא לביצוען דה-פקטו. הרציונל שבבסיס קביעת מועד זה להגשת התביעה למימוש זכות הווטו, למנוע ביצוע עבודות החזקה בהתאם להחלטת האסיפה הכללית, בבחינת מעשה עשוי, אשר נהנים ממנו כל בעלי הדירות בבית המשותף, לרבות המתנגד. סבורני כי אין להלום דרך פעולה של בעל דירה בבית משותף הטוען לדרישת תשלום שאינה כדין בנוגע להוצאות החזקת הרכוש המשותף, אך בד בבד מאפשר ביצוע העבודות, אשר בעלותן נשאו יתר בעלי הדירות בבית המשותף, ונהנה בערכו של יום מפרי עבודות אלה.

39. **סיכומם של דברים** - כל בעל דירה בבית משותף חייב לשלם מלוא חלקו בהוצאות הדרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, כפי חלקו היחסי בהוצאות אלה, בבחינת חובה עצמאית ונפרדת בת אכיפה. הוצאות החזקת הרכוש המשותף תכלולנה הוצאות בגין עבודות הדרושות לשמירת המצב הקיים של הרכוש המשותף כפי שהיה בגמר הבניה, וכן עבודות שנועדו לשמור על הרכוש המשותף במצב טוב, תקין ותוך שמירה על ערכו הכלכלי של הבית המשותף, בהינתן התקדמות הטכנולוגיה ושיפור החומרים והאביזרים הנמנים עם הרכוש המשותף. מועד קיום החובה המוטלת על בעל דירה לשלם חלקו בהוצאות החזקה הוא כפי דרישת נציגות הבית המשותף, האמונה על גביית התשלומים הנדרשים מבעלי הדירות עבור הוצאות אלה, כפי שנקבעו ואושרו על ידי האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף. החלטת האסיפה הכללית תתקבל ברוב דעות המשתתפים באסיפה, כפי מניינה החוקי. בעל דירה המתנגד להחלטה, משסבור כי זו מטילה עליו תשלומים מסוג או בשיעור שלא נקבעו בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין, אינו רשאי לעשות דין עצמי ולפטור עצמו מתשלום חלקו בהוצאות אלה. מימוש זכות הווטו הקבועה בסעיף 12(ב) לתקנון המצוי תהא באמצעות הגשת תובענה מתאימה למפקח על רישום מקרקעין, קודם להוצאה לפועל של החלטת האסיפה הכללית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/941/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מן הכלל אל הפרט

40. הבית המשותף נבנה כאמור בשלהי שנות ה-80'. אין חולק כי במרוצת השנים לא בוצע ברכוש המשותף שיפוץ, וכי עובר לביצוע עבודות השיפוץ מושא התביעה דנן היה מצבו התחזוקתי של הרכוש המשותף ירוד, כמגולל בתצהירי הצדדים ובחוות דעת המומחים.

41. אין חולק, כי ביום 13.9.2016 התכנסה אסיפה כללית של בעלי הדירות בבית המשותף במעמד הבעלים של הדירות כולן (4 דירות), ובכללם הנתבע 1. במסגרת האסיפה התקבלה החלטה ברוב קולות (למעט הנתבע) להסמיך את נציגות הבית המשותף לבחון "שיפוץ אחזקתי יסודי של הבניין" ולפתוח "תיק בחברת עזרה וביצרון עבור חבילת השירותים המוצעת על ידה". עוד הוחלט באסיפה, כי תתקבלנה הצעות בהתייחס לשיפוץ הכולל הרכיבים הבאים: "שיפוץ כלל חזיתות הבניין (לרבות הקמת מערכת פיגומים לתקופת השיפוץ); איטום סדקים ונזילות בקירות חיצוניים ובגג המשותף (לרבות פינוי פסולת מהגג); שיפוץ שבילי גישה ורחבת חניה (יישור אבנים משתלבות); שיפוץ דלת הכניסה, התקנת אינטרקום ותיבות דואר בשטח המקורה (למניעת הרטבת הדואר בגשם); שיפוץ חדר מדרגות ומקלט, לרבות חידוש ארונות חשמל, מעקה ותאורה; חידוש תאורה חיצונית וטיפול אסתטי בשטח הקרקע המשותף; חידוש עמודי גדר היקפית לאורך שביל גישה לחניה ובאזור החניה; חידוש תשתית מים משותפת (מקטע צינור בין שער מים משותף לשעוני מים דירתיים); טיפול ושיפור הגינה המשותפת ואחזקתה ארוכת הטווח". בהתאם להחלטה "ההחלטה על תכולת השיפוץ בפועל וביצועו יובאו בפני אסיפת דיירים נוספת, לאחר קבלת כל המידע במסגרת התהליך שלעיל" (פרוטוקול האסיפה הכללית מיום 13.9.2016 צורף נספח 2 לתצהיר בועז אביעד, חבר נציגות הבית המשותף (להלן - "אביעד"), מטעם התובעת).

42. בהתאם להחלטת האסיפה הכללית, שילמו כל בעלי הדירות, לרבות הנתבע 1, חלקם בעלות פתיחת תיק בחברת עזרה וביצרון, בסך של 400 ש"ח לכל דירה.

43. עוד אין חולק, כי בחלוף כשנה, ביום 12.8.2017 התכנסה אסיפה כללית של בעלי הדירות בבית המשותף במעמד הבעלים של הדירות כולן (4 דירות), ובכללם הנתבע



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/941/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

1, לאשר רכיבי השיפוף והגורם המבצע. במסגרת האסיפה גוללה נציגות הבית המשותף פועלה בפרק הזמן ממועד האסיפה הכללית הקודמת, אשר כלל פעולה מול חברת עזרה וביצרון "לגיבוש תכולת השיפוף המפורט, קבלת הצעות מחיר מ- 8 קבלנים, בחירת 3 קבלנים למשא ומתן ולבחירת קבלן נבחר"; "העברת טופס מפורט להתייחסות הדיירים בתוספת המפורט שהוגדר על ידי המפקח מחברת עזרה וביצרון, על מנת לגבש תכולה נבחרת לטובת ביצוע פרויקט השיפוף האחזקתי"; הפצת דוחות מעודכנים לבעלי הדירות בבית המשותף, מעת לעת, של המפקח מטעם חברת עזרה וביצרון במקביל להתקדמות המשא ומתן; הפצת דוח מסכם עם מפרט מעודכן וכן תוצאות המשא ומתן הכספי. עוד בהתאם לפרוטוקול האסיפה, "בפתיחת האסיפה הקריא לפרוטוקול מר אבן חן [הנתבע 1] את מכתבו, כפי שנמסר לכלל הדיירים בתאריך 11.8.2017. מר אבן חן בחר לעזוב את האסיפה מיד עם גמר הקראת מכתבו" (ההדגשה אינה במקור). לאחר ש"נסקרו והוסברו תכולת סעיפי המפרט העדכניים של פרויקט השיפוף וגובש מפרט מוסכם לביצוע", וכן "הוסבר לדיירים על תהליך השיפוף, לוחות זמניים צפויים (כ-4 חודשים) ואפשרות הסיוע במימון שמעמידה חברת עזרה וביצרון", התקבלה החלטת האסיפה הכללית ברוב קולות (למעט הנתבע שעזב האסיפה בפתחה), לביצוע עבודות השיפוף בהתאם למפרט, וכן לבצע עבודות השיפוף באמצעות החברה הקבלנית מ.א. אילנות שיפוצי חזיתות בע"מ (פרוטוקול האסיפה הכללית מיום 12.8.2017 צורף נספח 3 לתצהיר אביעד).

44. רכיבי השיפוף שאושרו על ידי האסיפה הכללית פורטו במסמך "כתב כמויות", אשר הוכן על ידי אמיר כוכבא, מהנדס בניין אשר מונה כאמור על ידי חברת עזרה וביצרון לליווי ופיקוח על ביצוע עבודות השיפוף בבית המשותף (להלן - "המהנדס כוכבא"). כתב הכמויות כלל שורה של רכיבי שיפוף, אשר עלותם הסתכמה בסך של 290,054 ש"ח (כתב הכמויות צורף נספח 1 לתצהיר המהנדס כוכבא (להלן - "כתב הכמויות")). עוד אין חולק, כי על בסיס כתב הכמויות התקבלו הצעות מחיר של 8 קבלנים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/941/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

45. ביום 14.8.2017 התקשרה התובעת עם חברת מ.א. אילנות שיפוצי חזיתות בע"מ בהסכם לביצוע עבודות השיפוץ ברכוש המשותף בבית המשותף בהתאם לכתב הכמויות אשר צורף נספח להסכם, בסכום כולל של 290,054 ש"ח (ההסכם צורף נספח 2 לתצהיר המהנדס כוכבא).

46. ביום 16.8.2017 אף ניתן היתר של מינהל ההנדסה בעיריית תל אביב יפו (רישיון שיפוץ שמספרו 4327) לשיפוץ הבית המשותף בהתאם לדרישות, לתכניות ולנספחים שצורפו לרישיון (הרישיון לשיפוץ צורף נספח 6 לתצהיר אביעד).

47. עוד אין חולק, כי ביום 15.8.2017 שלחה נציגות הבית המשותף הודעה בכתב בדבר דרישת תשלום לכל בעלי הדירות בבית המשותף, כפי חלקם היחסי בהוצאות אלה כקבוע בסעיף 3(א) לתקנון המוסכם, התואם הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין. דהיינו, חלקה של כל דירה בהוצאות השיפוץ חושב בהתאם ליחס שטח הרצפה של הדירה לשטח הרצפה של כל הדירות בבית המשותף, ללא שטחי הצמדות. בהלימה, חלקה של דירת הנתבע 1 בהוצאות השיפוץ עמד על סך של 91,077 ש"ח, לפי שיעור (שאינו שנוי במחלוקת) של 31.4%. עוד בהתאם להודעה, המועד לביצוע התשלום הוא עד ליום 25.8.2017, תוך אפשרות העומדת לבעלי הדירות ליטול הלוואה מחברת עזרה וביצוע (ההודעה בדבר דרישת התשלום צורפה נספח 4 לתצהיר אביעד).

48. אין חולק, כי בעלי הדירות בבית המשותף, למעט הנתבע 1, שילמו חלקם היחסי בהוצאות השיפוץ בהתאם לדרישת תשלום נציגות הבית המשותף (נספח 7 לתצהיר אביעד).

49. בהתאם להוראות הדין, משהתקבלה החלטה של האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף מיום 12.8.2017 לביצוע עבודות שיפוץ הרכוש המשותף בבית המשותף כמפורט בכתב הכמויות והתקציב המאושר לכך, היה על הנתבע 1 לשלם חלקו בהוצאות אלה בהתאם לדרישת נציגות הבית המשותף מיום 15.8.2017. משלא הוגשה תובענה על ידי הנתבע 1 למפקח על רישום מקרקעין, ככל שביקש לטעון לזכות וטו ביחס להחלטת האסיפה הכללית, וממילא משהתקשרה התובעת עם חברה קבלנית לביצוע עבודות השיפוץ בהתאם להחלטת האסיפה הכללית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/941/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

וביצוע העבודות הושלם עובר להגשת התביעה דנן, חייב הנתבע 1 בתשלום חלקו בהוצאות אלה כדרישת נציגות הבית המשותף.

50. די באמור כדי לקבל התביעה.

51. משבאה בין הצדדים הסכמה דיונית, לפיה המחלוקת הדרושה הכרעה היא בשאלה האם עבודות השיפוץ שבוצעו בבית המשותף הן מסוג העבודות הדרושות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף בבית המשותף, כקבוע בהוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, אפנה להכריע במחלוקת זו על סמך המסמכים שהוגשו לתיק, בהתאם להסכמה הדיונית. בהלימה, הנני לדחות בקשתו המאוחרת של הנתבע 1 (לאחר הגשת כתבי הסיכומים) לפסילת תצהיר אביעד, אשר כנטען לא אומת כדין, משותרת ההסכמה הדיונית כאמור, ולמעלה מן הדרוש משלא מצאתי בה ממש.

52. בהתאם לתצהיר המהנדס כוכבא, לאחר פתיחת התיק בחברת עזרה וביצרון (בהתאם להחלטת האסיפה הכללית מיום 13.9.2016), הוא סייר בבית המשותף במעמד נציגות הבית המשותף ובדק "את מצב הבניין והעבודות הנדרשות לביצוע". לאחר הבדיקה הוא הכין כתב הכמויות "בגין הרכיבים בבניין אשר דורשים שיפוץ", בהדגישו כי "כתב הכמויות שנערך כלל אך ורק פרטי חובה של עיריית תל אביב וכן רכיבים שיש צורך בהחלפתם נוכח מצבם". המהנדס כוכבא פיקח על עבודות השיפוץ, נכח במקום 2-3 פעמים בשבוע ואישר לחברה הקבלנית התשלומים לאחר שבדק כי העבודות בוצעו כנדרש (סעיפים 1-7 לתצהיר). המהנדס כוכבא הוסיף והצהיר כי "על פי דעתי המקצועית, עבודות השיפוץ היו הכרחיות לצורך הבאת הבניין לרמת תחזוקה תקינה וסבירה, והן נעשו במחירים סבירים לבניין, בפרט כאשר הבניין לא עבר שיפוץ מזה 31 שנים" (סעיף 9 לתצהיר).

53. הנתבע 1 לא חלק על הצורך בביצוע עבודות שיפוץ ברכוש המשותף בבית המשותף, לנוכח מצבו התחזוקתי הרוד. עם זאת, ביכר לשכור שירותי מומחים מטעמו ליתן חוות דעת באשר לרכיבי השיפוץ הדרושים לדידו. זאת, לאחר קבלת החלטת האסיפה הכללית מיום 12.8.2017, המאשרת היקף השיפוץ שיבוצע בבית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/941/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשותף, רכיביו והחברה הקבלנית המבצעת. בתוך כך, הגיש הנתבע 1, בגדרי ראיותיו, חוות דעת מומחה מהנדס הבניין ב' סדצקי מחברת גלאור מהנדסים ויועצים בע"מ מיום 6.9.2017 (להלן - "המהנדס סדצקי"), וחוות דעת מומחה מהנדס הבניין נחשון הורביץ מיום 30.5.2020 (להלן - "המהנדס הורביץ"). המהנדס סדצקי ביקר בבית המשותף ביום 6.9.2017, בסמוך לאחר קבלת החלטת האסיפה הכללית מיום 12.8.2027. המהנדס הורביץ ביקר בבית המשותף לאחר השלמת ביצוע העבודות בהתאם להחלטת האסיפה הכללית, בימים 30.12.2019, 14.1.2020 ו-21.2.2020. אין חולק כי המהנדס הורביץ לא בדק הבית המשותף ורכיבי השיפוץ עובר לביצוע העבודות ובזמן אמת, אלא הסתמך על ממצאי המהנדס סדצקי ומסקנותיו בחוות הדעת. כלשון המהנדס הורביץ בחוות דעתו, "חוות דעת זו עוסקת אך ורק בליקויים בעבודות שכבר בוצעו".

54. ייאמר כבר עתה, אין בטענות הנתבע 1 בדבר אי ביצוע עבודות בהתאם לכתב הכמויות, ביצוע חלקי של עבודות אלה, ביצוע רשלני ובלתי מקצועי של העבודות, נזקים שנגרמו בגין ביצוע העבודות, וצורך בביצוע עבודות נוספות להחזקת הרכוש המשותף - כמפורט בחוות דעת המהנדס הורביץ ובכתב הסיכומים מטעם הנתבע 1 - כדי לפטור הנתבע 1, בעלים של דירה בבית המשותף, מהחובה לשלם חלקו בהוצאות אלה, כפי דרישת נציגות הבית המשותף ובמועד. טענות אלה נשמרות לכל בעלי הדירות בבית המשותף, אשר רשאים להביאן לפני המוסדות שהופקדו על ניהול הבית המשותף, בכלל זאת, לפני האסיפה הכללית לקבלת החלטה כדין; ככל שלא נענים על ידי מוסדות אלה, באמצעות הגשת תביעה מתאימה. כל זאת, למעלה מן הצורך, משלנוכח ההסכמה הדיונית באשר למחלוקת הדרושה הכרעה - האם עבודות השיפוץ שבוצעו בבית המשותף הן מסוג העבודות הדרושות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף בבית המשותף - אין להידרש לטענות אלה.

55. עיון בכתב הכמויות העלה כי עבודות שיפוץ הבית המשותף סווגו ל-7 קבוצות רכיבי שיפוץ, כדלקמן: עבודות פיתוח בחצר; עבודות בקירות חוץ; עבודות נגרות, מסגרות, ואלומיניום בקירות חוץ; עבודות בחדרי מדרגות; עבודות איטום; עבודות שונות; ועבודות נוספות (פרקים 60.61-60.67 לכתב הכמויות). ביחס לכל קבוצה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/941/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בא פירוט העבודות הדרושות לביצוע, סדר ביצוען, סוג החומרים, הכמות הנדרשת לכל חומר ועלותם.

56. אדרש לטענות הנתבע 1 בכתב הסיכומים ביחס לעבודות השיפוץ השנויות במחלוקת, כסדרן:

57. **השלמה מקומית של מצע כורכר** - סעיף 60.61.01.0020 לכתב הכמויות (תחת עבודות פיתוח בחצר, עבודות עפר והכנה) - לטענת הנתבע 1, העבודה לא בוצעה, עת "הובאו רק שקים בודדים של חול ים המשמש לריצוף אבנים משתלבות בעלות של שקלים בודדים בלבד". לא נטען על ידי הנתבע כי העבודה אינה מסוג העבודות הדרושות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף, המחלוקת הדרושה הכרעה. לפיכך, הנני לדחות טענת הנתבע בעניין זה.

58. **גיזום לצורך הקמת פיגום** - סעיף 60.61.01.0100 לכתב הכמויות (תחת עבודות פיתוח בחצר, עבודות עפר והכנה) - לטענת הנתבע 1, לא נדרש היה לבצע עבודה זו, כפי ש"מנהל העבודה יוסף (בניקוד שורוק באות ו') התוודה בפני הנתבע". אין די בהפניה לדברי מנהל עבודה בדבר העדר צורך בביצוע עבודה זו, שנאמרו לכאורה לנתבע, כדי להוות תימוכין לאמור, בשים לב כי בחוות דעת המהנדס סדצקי כלל לא באה התייחסות מפורשת לרכיב שיפוץ זה. מכל מקום, סבורני כי עבודות גיזום לצורך הקמת פיגום, בבחינת עבודות נלוות לאפשר ביצוע עבודות השיפוץ בקירות חיצוניים בבית המשותף, נמנות עם סוג העבודות הדרושות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף. לפיכך, הנני לדחות טענת הנתבע בעניין זה.

59. **צביעה בלבד של מסד בטון קיים** - סעיף 60.61.02.0210 לכתב הכמויות (תחת עבודות פיתוח בחצר, גדרות בלוקים בטון/אבן) - לטענת הנתבע 1, צביעת המסד מהווה פגיעה "בעיצוב המקורי ובתכנון הבית", ועלולה לגרום לקילופי צבע בהמשך, כטענת המהנדס סדצקי בחוות דעתו. לפיכך, אין בה כל צורך. מנגד, המהנדס כוכבא עמד בתצהירו על הצורך בביצוע העבודה מש"מצב המסד היה מוזנח ולא אסתטי ומוכתם במקומות רבים", עת מניסיונו "לא צפויים קילופי צבע וגם אם יהא קילוף מקומי, מראה המסד הצבוע הינו נאה ועדיף על המצב הקיים המוזנח". במחלוקת זו מצאתי לבכר עמדת התובעת, משלא נסתרה הטענה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/941/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

העובדתית בדבר מצבו המוזנח של המסד, כנתמך אף בתמונות שצורפו לתצהיר המהנדס כוכבא. כלשון כבוד השופטת ל' ביבי מבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו, בהתייחסה להוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, לאמור: "מתוך לשונו של הסעיף עולה הכללת כל הוצאה שיש בה כדי לשמר את המצב, ובכלל זאת גם הוצאות אסתטיות. כך ולשם הדוגמא - ברי כי במסגרת המינוח [החזקה תקינה] תיכלל עבודה לצביעת חדר המדרגות או לשיקום החזיתות - והכל גם מקום בו מדובר בהוצאה לשם שמירת מצבו האסתטי של הבית ותו לא" (עניין לידסקי). לפיכך, הנני לדחות טענת הנתבע בעניין זה.

60. **גדר רשת בגובה 150 ס"מ - סעיף 60.61.03.0040 לכתב הכמויות (תחת עבודות פיתוח בחצר, גדרות ברזל) - לטענת הנתבע 1, לא נדרש היה לבצע העבודה, העולה כדי מפגע ויזואלי, משניתן היה להסתפק ב"החלפת ביזנטים בודדים בעלות עשרות בודדות של שקלים ומתיחת הגדר במקומות בודדים, היכן שהיתה רפויה". המהנדס סדצקי אישר בחוות דעתו, כי "חלק מהגדרות פגומות ולכן חובה לתקן אותן בכל מקום בו קיימים פגמים, אולם אין צורך להחליף את כל גדרות הרשת הקיימות". המהנדס כוכבא עמד בתצהירו על הצורך בהחלפת הגדר כולה, שכן "הגדר היתה לקויה במקומות רבים". עוד בתצהיר המהנדס כוכבא, בניגוד לטענת המהנדס סדצקי, "לא בוצע שדרוג לגדר 'סביונית', אלא החלפה לגדר רשת קלה בלבד בדומה לקיים". במחלוקת זו מצאתי לבכר עמדת התובעת, משלא נסתרה הטענה העובדתית בדבר ליקויים במקומות שונים בגדר, ללמדנו היות העבודות מסוג אלה הדרושות להחזקת הרכוש המשותף, אשר הצריכו החלפת הגדר כולה. לפיכך, הנני לדחות טענת הנתבע בעניין זה.**

61. **תיקון שטחים מרוצפים באבנים משתלבות - סעיף 60.61.04.0030 לכתב הכמויות (תחת עבודות פיתוח בחצר, ריצוף אבני שפה ומדרגות) - לטענת הנתבע 1, העבודה לא בוצעה בשטח המצוין בכתב הכמויות (60 מ"ר) ו"חבל". לדידו, יש צורך בתיקוני ריצוף בכל השטחים המרוצפים באבנים משתלבות בהיקף של עשרות מטרים רבועים. לא נטען על ידי הנתבע כי העבודה אינה מסוג העבודות הדרושות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף. נהפוך הוא, מוסכם על הנתבע כי אף נדרש**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/941/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

להרחיב היקף עבודות אלה לשטחי קרקע נוספים בבית המשותף. לפיכך, הנני לדחות טענת הנתבע בעניין זה.

62. **אספקה בלבד של אבני ריצוף משתלבות** - סעיף 60.61.04.0040 לכתב הכמויות (תחת עבודות פיתוח בחצר, ריצוף אבני שפה ומדרגות) - לטענת הנתבע 1, "כל האבנים היו במקום. הנתבע בעצמו שמר את כל האבנים לצורך ריצופן מחדש." אין חולק, כי תיקון ריצוף אבני הריצוף המשתלבות בוצע תוך "שימוש באבנים קיימות" (סעיף 60.61.04.0030 לכתב הכמויות). אספקה של אבני ריצוף משתלבות לשטח של 10 מ"ר כקבוע בכתב הכמויות, לצורך תיקון השטחים המרוצפים באבנים משתלבות בשטח כולל של 60 מ"ר, היא סבירה ומתקבלת על הדעת, בהינתן הצורך בהחלפת אבנים פגומות. מכל מקום, ברי כי זו נמנית עם סוג העבודות הדרושות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף. לפיכך, הנני לדחות טענת הנתבע בעניין זה.

63. **שיפוץ קירות** - סעיף 60.62.02.0050 לכתב הכמויות (תחת עבודות בקירות חוץ, עבודות שיפוץ קירות) - לטענת הנתבע 1, העבודות כוללות "עבודה פרטית שבוצעה בדירות הגג", משכללו שיפוץ פנים המעקה. הנטען אינו נתמך בחוות דעת המהנדס סדצקי (מטעם הנתבע), אשר קבע בהתייחס לסעיף זה בכתב הכמויות כי "בכתב הכמויות מוצע לבצע טיח חדש ושליכט אקרילי על כל שטח הקירות החיצוניים, פיר וגדרות" בלבד. זאת, משאין חולק כי "אכן קיימים פגמים נקודתיים כגון סדקים וקילופים שפזורים בהיקף המבנה". אמנם המהנדס סדצקי סבר בחוות דעתו כי לא נדרש ביצוע "שליכט וטיח חדשים על פני כל הקירות ובעזרת פיגומים", אך הנתבע 1 ביכר שלא לעמוד על טענה זו בכתב סיכומיו. לפיכך, הנני לדחות טענת הנתבע בעניין זה.

64. **תיקון אדני טרצו/מוזאיקה יצוקים בחלונות ובמרפסות** - סעיף 60.62.04.0030 לכתב הכמויות (תחת עבודות בקירות חוץ, עבודות חיפוי קירות) - לטענת הנתבע 1, העבודה לא בוצעה. לא נטען על ידי הנתבע כי העבודה אינה מסוג העבודות הדרושות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף. אף בחוות דעת המהנדס סדצקי לא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/941/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

באה התייחסות מפורשת לרכיב שיפוץ זה. לפיכך, הנני לדחות טענת הנתבע בעניין זה.

65. **תיקון קרניזים מסביב לחלונות** - סעיף 60.62.05.0015 לכתב הכמויות (תחת עבודות בקירות חוץ, עבודות תיקון ושיקום שונות) - לטענת הנתבע 1, הוא "טיפס על הפיגומים ובדק בעצמו מצב הקרניזים ולא מצא פגם, אף לא בקרניז אחד מתוך 4 הדירות". קרניז, פרפוב בעברית, הוא מסגרת בולטת לאורך החלק העליון של חלונות הבית המשותף. המהנדס סדצקי לא קבע בחוות הדעת כי המדובר בעבודה שאינה נדרשת וכי זו אינה נמנית עם החזקת הרכוש המשותף. לדידו, רכיב שיפוץ זה כבר נכלל ב"ביצוע טיח ושליכט חדשים על פני כל הקירות החיצוניים", ולכן "לא נדרש סעיף נוסף ותמחור נוסף". משאין חולק, כי העבודה היא מסוג העבודות הדרושות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף, הנני לדחות טענת הנתבע בעניין זה.

66. **תיקון זווית אלומיניום ל'אף מים' בתחתית קומת עמודים** - סעיף 60.62.05.0060 לכתב הכמויות (תחת עבודות בקירות חוץ, עבודות תיקון ושיקום שונות) - לטענת הנתבע 1, העבודה לא בוצעה, לא בוצעה מדידה ולא נקבע מחיר למטר רץ. לא נטען על ידי הנתבע כי העבודה אינה מסוג העבודות הדרושות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף. אף בחוות דעת המהנדס סדצקי לא באה התייחסות מפורשת לרכיב שיפוץ זה. לפיכך, הנני לדחות טענת הנתבע בעניין זה.

67. **איטום וחיפוי תפר בקיר חוץ (חומה)** - סעיף 60.62.05.0120 לכתב הכמויות (תחת עבודות בקירות חוץ, עבודות תיקון ושיקום שונות) - לא נטען על ידי הנתבע 1 כי העבודה אינה מסוג העבודות הדרושות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף, אלא שהעבודה בוצעה באופן רשלני ובלתי מקצועי, ובשל כך נגרם לנתבע נזק. אף בחוות דעת המהנדס סדצקי נקבע כי נדרש לבצע עבודה זו, ולהוסיף ולפרט "חומר האיטום". לפיכך, הנני לדחות טענת הנתבע בעניין זה.

68. **איטום וחיפוי סדק בתחתית מעקה גג** - סעיף 60.62.05.0130 לכתב הכמויות (תחת עבודות בקירות חוץ, עבודות תיקון ושיקום שונות) - לטענת הנתבע 1, המדובר ב"שדרוג קוסמטי מיותר לחלוטין", משלא הוכח קיומו של סדק בכל מעטפת הבית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/941/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשותף. המהנדס סדצקי לא קבע בחוות הדעת כי המדובר בעבודה שאינה נדרשת, אלא שלדידו, המדובר "בסדקים במעקות פרטיים שבהיקף מרפסות גג פרטיות שלא שייכות לרכוש המשותף". כאמור, הנתבע 1 לא טען בכתב הסיכומים לעניין היות העבודה שלא ברכוש המשותף בבית המשותף. בהתאם לחוות דעת המהנדס כוכבא, המדובר ב"איטום סדק אופקי חיצוני בקירות המעטפת המשותפים". משאין חולק בקרב המומחים מטעם הצדדים לעניין הימצא הסדק, משמקובלת עליו עמדת המהנדס כוכבא כי מיקום הסדק ברכוש המשותף בבית המשותף, ומשלא נטען על ידי הנתבע בכתב הסיכומים לעניין היות הסדק שלא ברכוש המשותף, הנני לדחות טענת הנתבע בעניין זה.

69. **צביעת מתקן כביסה - סעיף 60.63.01.0048 לכתב הכמויות (תחת עבודות נגרות, מסגרות ואלומיניום בקירות, חידוש צבע לפרטי נגרות, מסגרות ואלומיניום) -** לטענת הנתבע 1, העבודה לא בוצעה משמתקן הכביסה היחיד בבית המשותף הוא בדירתו ובהלימה מהווה רכוש פרטי שאינו נמנה עם הרכוש המשותף. בהתאם לחוות דעת המהנדס סדצקי המדובר במתקני כביסה, פרטיים. בשים לב כי המדובר במתקני הכביסה של כל הדירות בבית המשותף, המהווים חלק מהמעטפת החיצונית של הבית המשותף ליבת עבודות השיפוץ, סבורני כי עבודה זו נמנית עם סוג העבודות הדרושות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף. לפיכך, הנני לדחות טענת הנתבע בעניין זה.

70. **צינורות פלדה למים - סעיף 60.66.02.0020 לכתב הכמויות (תחת עבודות שונות, מתקני תברואה) -** לטענת הנתבע 1, המדובר בעבודות בצנרת המשמשת הדירות בבית המשותף שאינה רכוש משותף. בחוות דעת המהנדס סדצקי (מטעם הנתבע) לא נקבע כי המדובר בצנרת פרטית שאינה רכוש משותף. בהתאם לחוות דעתו, נדרש להחליף הצנרת ל"צנרת פקס שאינה ממתכת", כנתמך אף בתצהיר המהנדס כוכבא (מטעם התובעת). לפיכך, הנני לדחות טענת הנתבע בעניין זה.

71. **סידור צנרת מים פלסטי - סעיף 60.66.02.0200 לכתב הכמויות (תחת עבודות שונות, מתקני תברואה) -** לטענת הנתבע 1, המדובר בחבלה בצנרת מים של דירתו. "הדבר גרם לנזקים כבדים בתוך דירת הנתבע". הנטען אינו נתמך בחוות דעת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/941/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המהנדס סדצקי, אשר חרף היותו מומחה מטעם הנתבע 1, קבע בחוות הדעת "לא מצאנו, כנראה מדובר בצנרת פרטית בגג". בנסיבות אלה, מצאתי לבכר טענת התובעת, כנתמך בתצהיר המהנדס כוכבא, לפיה המדובר בצנרת מים גלויה בקירות הפיר, אשר סידורה נדרש מטעמי אסתטיקה, כלשונו "לצורך גמר שיפוץ ומראה אסתטי ומסודר של הצנרת". לפיכך, הנני לדחות טענת הנתבע בעניין זה.

72. **ניקוז מי גשם - סעיף 60.66.03** לכתב הכמויות (על כל סעיפי המשנה, למעט סעיף 60.66.03.0040, תחת עבודות שונות) - לטענת הנתבע 1, המדובר בעבודות שאינן ברכוש המשותף. הנטען אינו נתמך בחוות דעת המהנדס סדצקי, משלא בדק המרזבים אלא הסתפק במידע ש"נמסר לי", ללא כל פירוט. בהתאם לתצהיר המהנדס כוכבא, "הגג המשותף מתנקז לאורך מרפסת הגג הפרטית", כנתמך בתמונה שצורפה לתצהיר, ללמדנו כי המרזבים הם רכוש משותף. בתוך כך, לא נסתרה טענת התובעת בדבר ליקוי במרזבים אלה והצורך בביטולם ובהתקנת מרזבים חיצוניים תחתם. לפיכך, הנני לדחות טענת הנתבע בעניין זה.

73. **עבודות פירוק, בניה ושונות - סעיפים 60.66.06.0040, 60.66.06.0055, 60.66.06.0902, 60.66.06.0908, 60.66.06.0915 ו-60.66.06.0950** לכתב הכמויות (תחת עבודות שונות) - לטענת הנתבע 1, העבודות לא בוצעו. לא נטען על ידי הנתבע כי העבודות אינן מסוג העבודות הדרושות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף. לפיכך, הנני לדחות טענת הנתבע בעניין זה.

אשר לעבודות המנויות בסעיפים 60.66.06.0909 ו-60.66.06.0910 לכתב הכמויות (תחת עבודות שונות), שעניינן מסתור מזגן (אופציה) ופירוק ופינוי צנרת וברזלים מיותרים כולל אנטנות בחזיתות ובגג הבית המשותף, בהתאמה - לטענת הנתבע 1 המדובר בעבודות שאינן ברכוש המשותף. בעניין זה מצאתי לבכר טענת התובעת כנתמך בתצהיר המהנדס כוכבא, לפיה "לא מדובר על פסולת בגג, אלא על פינוי צנרת מיותרת שמרביתה היה על גבי קירות החוץ בהיקף כל המבנה". הנתבע לא הביא תימוכין לסתור טענה זו, משאף בעניין זה אין די באמירה "נמסר לי" בחוות דעת המהנדס סדצקי, ללא כל פירוט. אשר למסתור המזגן, סבורני כי בדומה למסתור הכביסה, לנוכח הימצאו על גבי מעטפת הבית המשותף ובגדרי שיפוץ



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/941/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הקירות החיצוניים בכללותם, לרבות כפי דרישת חובה של העירייה בהתאם לחוק עזר עירוני (תצהיר המהנדס כוכבא), יש לראות העבודה מסוג העבודות הדרושות להחזקת הרכוש המשותף בבית המשותף. לפיכך, הנני לדחות טענת הנתבע בעניין זה.

74. העולה מן המקובץ, עבודות שיפוץ הבית המשותף מושא כתב הכמויות הן מסוג העבודות הדרושות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף בבית המשותף. בהלימה, חייב הנתבע 1 לשלם חלקו בהוצאות אלה בסך של 91,077 ש"ח, לפי שיעור של 31.4%, כפי דרישת נציגות הבית המשותף מכל בעלי הדירות בבית המשותף עובר לביצוע העבודות.

75. למותר לציין, כי ככל שלאחר ביצוע העבודות הושבו לבעלי הדירות האחרים בבית המשותף כספים, בהינתן עלות הנמוכה בפועל מהעלות לביצוע עבודות השיפוץ מושא כתב הכמויות (סעיף 8 לתצהיר המהנדס כוכבא), יחול דין שווה על הנתבע 1.

סוף דבר

76. דין התביעה להתקבל.

77. הנתבע 1 ישלם לתובעת סך של 91,077 ש"ח, חלקו בעבודות שיפוץ הבית המשותף, כפי דרישת נציגות הבית המשותף בהתאם להחלטת האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף מיום 12.8.2017. החיוב יישא הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

78. אשר להוצאות משפט, בנותני הדעת לאמות המידה שהותוו בעניין זה בתקנות 153-151 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 ובהלכה הפסוקה, מכוחן פסיקת הוצאות משפט לצד הזוכה תהא בהתחשב במשאבים שנדרשו לניהול ההליך, במהות הסכסוך ובמורכבותו, כמו גם בהתנהלות הדיונית של בעלי הדין, וביישמי אלה בנסיבות דנן, הנני להורות חיוב הנתבע 1 לשלם לתובעת הוצאות משפט, הכוללות אגרת התביעה ושכר טרחת עורך דין, בסך של 12,000 ש"ח. התשלום



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/941/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

יבוצע בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין. ככל שלא ישולם במועד יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים.
ניתן היום, י"ח תמוז תשפ"ד, 24 יולי 2024, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו